



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0038566-09.2016.8.26.0050** **CONTROLE 919/16**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MARCOS PEDROSO DOS SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos José Zulian**

Vistos.

Marcos Pedroso dos Santos, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 12 de maio de 2016, às 18h00, na Avenida Belmira Marin, nº. 2.000, Grajaú, nesta Capital, o acusado trazia consigo 123 (cento e vinte e três) *ependorfs* contendo cocaína, na quantidade de 68,5g (sessenta e oito gramas e cinco decigramas), 29 (vinte e nove) invólucros plásticos contendo maconha, na quantidade de 176g (cento e sessenta e seis gramas) e 55 (cinquenta e cinco) invólucros plásticos contendo “crack”, na quantidade de 13,2g (treze gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 113) e apresentou defesa preliminar (fls. 84/86). Assim, a denúncia foi recebida e houve designação de audiência de instrução, debates, interrogatório e julgamento (fls. 91/92).

Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação (fls.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

123/124). Em seguida o réu foi interrogado (fls. 125).

O Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal, a fim de condenar o réu nos exatos termos da denúncia (fls. 126/128).

A Defensoria Pública, nomeada para o réu, arguiu ser o conjunto probatório insuficiente para alicerçar um possível édito condenatório (CPP, art. 386, inc. VII). Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, pela aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, bem como pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação de regime aberto de cumprimento da pena e direito de recorrer em liberdade (fls. 128).

Esse, o relatório. Decido.

A acusação é procedente.

Ficou estabelecido nos autos o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, praticado pelo réu que, no dia e local indicados na denúncia, trazia consigo, para tráfico, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade está aferida pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), pelo laudo pericial (fls. 71/75) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria – sem perder de vista, neste ponto, que a prisão em flagrante pressupõe o delito surpreendido em plena crepitação – encontra respaldo na prova produzida.

Os policiais Israel e Eduardo confirmaram em juízo que detiveram o réu em poder das substâncias ilícitas apreendidas em uma bolsa, que estavam devidamente embaladas para venda (fls. 123/124).


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O réu sustentou a tese de que seria somente usuário de entorpecentes e que as substâncias apreendidas não estavam em seu poder (fls. 125). Porém, sua versão ficou isolada nos autos e não resiste à força de convencimento produzida pelos sólidos testemunhos policiais e demais provas produzidas no processo, nada havendo de concreto a indicar que não mereçam credibilidade, muito menos uma possível falsa e sórdida incriminação.

Patente, pois, o propósito de tráfico, seja pela natureza, quantidade e a forma de acondicionamento da droga.

Estão presentes, pois, os requisitos da figura típica. Com efeito, a substância apreendida está listada na Portaria SVS/MS nº 334/1998 (objeto material da ação). Paralelamente, o réu não tinha permissão para o manuseio (elemento normativo do tipo) e a conduta foi perpetrada com dolo (elemento subjetivo do tipo). Nesse quadro, é imperativo condená-lo pelo crime de tráfico de drogas.

Passo à fixação da pena pelo crime de tráfico de drogas, seguindo o critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

A observar as circunstâncias dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Por outro lado, ficou caracterizada a hipótese do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, cuja inconstitucionalidade não se vislumbra. Com efeito, o réu é primário e tem bons antecedentes. Paralelamente, não há indícios de que ele se dedique ao crime ou integre organizações criminosas. Diante disso, reduzo a pena na fração intermediária de 2/5 (dois quintos) – em razão da grande quantidade e da diversidade de substâncias apreendidas e das circunstâncias em que foram apreendidas –, a obter, em caráter definitivo, 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Presentes os pressupostos objetivos (pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e ausência de violência ou grave ameaça no cometimento do crime - art. 44, I, CP) e subjetivos (réu primário, com condições pessoais favoráveis - art. 44, II e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

III, CP), substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e pela pecuniária de 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 44, § 2º, parte final (condenação superior a um ano), e 46, ambos do Código Penal.

Em caso de descumprimento injustificado, fixo o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', e § 3º, c.c. o art. 59, III, ambos do Código Penal.

Ausentes provas da capacidade econômica do réu, pena de multa no patamar mínimo.

Indicados os motivos, pois, **CONDENO – MARCOS PEDROSO DOS SANTOS**, RG nº. 45.588.130/SP, brasileiro, natural de Santos/SP, nascido em 10.05.1989, filho de Gilberto Evangelista dos Santos e de Izabel Aparecida Pedroso dos Santos, **como incurso no art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos – substituída pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e pela pecuniária de 10 (dez) dias-multa –, e à pena pecuniária de 300 (trezentos) dias-multa, no menor valor unitário.**

O valor do dia-multa deverá ser corrigido monetariamente na época do pagamento (CP, art. 49, § 2º).

Expeça-se, de imediato, alvará de soltura em favor do réu.

Nos termos dos artigos 243, parágrafo único, da Constituição Federal e 63 da Lei 11.343/06, determino o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do réu.

Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade das substâncias ou sobre a regularidade do laudo respectivo, determino, desde já, sua destruição por incineração – na forma da legislação vigente –, no prazo máximo de trinta dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se a autoridade de polícia judiciária competente.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Se assim transitar em julgado esta sentença: a) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados; b) efetuem-se as comunicações e averbações de praxe; c) promova-se vista ao Ministério Público.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de Março de 2017.

Carlos José Zulian

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**